

ESERCIZIO DI RAGIONERIA

RIFLESSI CONTABILI, DI BILANCIO E SOCIETARI DELL'ESERCIZIO DELLA DEROGA EX ART. 2423, COMMA 5, C.C.

La Società Alfa S.p.A. presenta al 1/01/n il seguente SP contabile di apertura:

SP 01/01/n			
Banca c/c	1.000	F.do Amm.to	1.000
Fabbricato	2.000	Debiti	200
		CS	1.500
		Ris. Legale	300
	3.000		3.000

Si premette quanto segue.

Il sistema di amministrazione e controllo della Società è di tipo tradizionale. L'organo di amministrazione è rappresentato da un Consiglio di Amministrazione (che ha conferito tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad un Amministratore Delegato).

Alla data del 1/1/n il fabbricato di proprietà della Società risulta vincolato ad "uso rurale" in quanto così prevede il piano regolatore del Comune di appartenenza.

La vita utile del cespite alla data di prima iscrizione era stata determinata in 20 anni, mentre alla data dell'1/1/n la vita utile residua è di 10 anni. La quota di ammortamento annuale è stata, nel corso degli esercizi passati, costante e pari a 100.

Ciò premesso, durante l'esercizio "n" la Società svolge le seguenti operazioni (tutti i pagamenti e gli incassi avvengono in denaro a mezzo bonifico bancario nel corso dello stesso esercizio così da non risultare partite creditorie e debitorie commerciali al 31/12):

- Acquisti di servizi = 100
- Consulenze = 100
- Ricavi da prestazione di servizi = 800

Nel corso dell'esercizio "n" è intervenuta una modifica al piano regolatore del Comune dove è situato il fabbricato per cui è stato possibile, mediante una richiesta di nuovo accatastamento, cambiare la destinazione d'uso del bene, da "rurale" ad "abitativo" senza possibilità di aumento della cubatura edificabile, con evidenti ripercussioni (positive) in termini di valore del fabbricato che così diventa cedibile a terzi senza alcun vincolo (mentre il "casale" rurale è vincolato all'attività agricola). Ipotizziamo che il cambio di destinazione d'uso sia avvenuto in data 20 febbraio dell'anno "n".

Gli amministratori, tenuto conto delle indicazioni del Direttore Finanziario e dei consulenti della Società, decidono di procedere alla rivalutazione del fabbricato *ex art.* 2423 comma 5, per cambiamento della destinazione giuridica del bene. In virtù di quanto occorso in merito al cambiamento d'uso del bene per effetto di una modifica di un regolamento comunale e nell'ottica di voler rispettare quanto disciplinato all'art. 2423 comma 5 del c.c., conferiscono incarico ad un perito esperto di valutazioni immobiliari (es. architetto, ingegnere, geometra o commercialista o a volte anche agenzie immobiliari qualificate) affinché stimi il valore di mercato del bene nella sua "nuova" destinazione d'uso tenuto anche conto dello stato di vetustà e di altri elementi che ne determinano il suo valore intrinseco. Dalla perizia dell'esperto emerge che il "nuovo" valore di mercato del bene è pari a 1.500 e che la vita utile residua del cespite, allo stato attuale, rimane invariata.

Il progetto di bilancio dell'esercizio al 31/12/n viene approvato dagli amministratori (CDA) della Alfa S.p.A. in data 30 marzo dell'anno "n+1". Come prevede la legge, il Consiglio di Amministrazione trasmette il progetto di bilancio corredato dalla Relazione sulla gestione agli organi di controllo (collegio sindacale e revisore legale) affinché provvedano a redigere le loro relazioni.

Il giorno 30 aprile dell'anno "n+1" l'Assemblea degli Azionisti, tenuto conto di quanto relazionato dagli amministratori e dei contenuti delle relazioni degli organi di controllo, approva il bilancio dell'esercizio al 31/12/n e la proposta formulata dagli amministratori di destinare l'utile dell'esercizio in parte a riserva di rivalutazione (come previsto dalla legge) e per la parte rimanente "a dividendo".

Durante l'esercizio "n+1" la Società svolge le seguenti operazioni (tutti i pagamenti e gli incassi avvengono sempre in denaro a mezzo bonifico bancario nel corso dello stesso esercizio):

- Acquisti di servizi = 80
- Ricavi da prestazione di servizi = 140

Tutto ciò detto e premesso, si proceda a:

1. effettuare le scritture di apertura, d'esercizio e di chiusura dei conti dell'esercizio "n" ponendo attenzione alla rilevazione in Co.Ge. della rivalutazione del cespite e della necessità di ridefinire la consistenza del relativo fondo rettificativo nella fase di predisposizione delle scritture di assestamento;
2. effettuare le scritture di apertura, d'esercizio e di chiusura dei conti dell'esercizio "n+1", ponendo attenzione alla rilevazione in Co.Ge. della destinazione del risultato dell'esercizio "n" in base a quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti e alla determinazione del valore contabile netto del cespite alla chiusura dell'esercizio "n+1".

Inoltre:

1. ponendosi nell'ottica delle prerogative del Direttore finanziario o di un consulente esterno (es. commercialista), si provi a dare indicazioni agli amministratori sugli obblighi informativi di bilancio derivanti dall'esercizio della deroga ai sensi dell'art. 2423 quinto comma del c.c.;
2. ponendosi nell'ottica del lavoro che deve espletare l'incaricato della revisione legale ai sensi del D.lgs. 39/2010, si provi a individuare quali attività di controllo dovrebbero essere espletate in merito all'esercizio della deroga;
3. ponendosi nell'ottica dei doveri del Collegio Sindacale indicati all'art. 2429 del c.c., si provi a ipotizzare quali controlli debba effettuare il Collegio e cosa debba riferire all'Assemblea degli Azionisti in merito all'esercizio della deroga.